

TRUNG TÂM NCKH&ĐTCK

1

TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Ths. Trịnh Văn Diễn

Trưởng Phòng Đào tạo - SRTC

NỘI DUNG

2

1. Khái niệm TCKDCK
2. Chức năng của TCKDCK
3. Vai trò của TCKDCK
4. Phân loại tổ chức KDCK
5. Hình thức pháp lý của TCKDCK
6. Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức
7. Vốn và quản lý vốn của TCKDCK
8. Nghiệp vụ của TCKDCK

1. Khái niệm

3

- Khái niệm KDCK: Khoản 19/D6/LCK. Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ MGCK, TDCK, BLPHCK, Tư vấn đầu tư CK, Lưu ký chứng khoán, quản lý QĐTCK, và Quản lý danh mục đầu tư CK
- Khái niệm Tổ chức KDCK: là các tổ chức trung gian, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về ck&TTCK cho nhà đầu tư; bao gồm: công ty CK, Cty QLQ, công ty đầu tư CK, ngân hàng đầu tư thực hiện các nghiệp vụ KDCK

2. Chức năng của TCKDCK

4

- Cung cấp thông tin và tư vấn cho khách hàng
- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính, giúp khách hàng thực hiện giao dịch theo yêu cầu và lợi ích của KH

3. Vai trò của TCKDCK

5

- Trung gian huy động vốn
- Tạo cơ chế xác định giá trị
- Tạo tính thanh khoản thị trường

4. Phân loại TCKDCK

6

- Công ty CK
- Công ty QLQ và QĐT
- Công ty Đầu tư chứng khoán

5. Hình thức pháp lý của TCKDCK

7

- CT THHH
- CT CP (công ty đầu tư chứng khoán đại chúng)
- Công ty Hợp danh

6. Mô hình và cơ cấu tổ chức TCKDCK

8

Mô hình:

- Mô hình đa năng
- Mô hình chuyên doanh

Cơ cấu tổ chức:

- Khối nghiệp vụ/khối 1/front office
- Khối hậu cần/Khối 2/back office
- Mạng lưới tổ chức: Chi nhánh/phòng GD/VPDD, Đ.lý

7. Vốn và quản lý vốn

9

- Vốn của các TCKDCK: MG- 25; TD 100; BLPH: 165; TVĐT 10; QLQĐT 25. Tổng 325
- Quản lý vốn:
 - + Bảo toàn vốn: Lập quỹ dự trữ bắt buộc, quỹ bổ sung VDL; trích lập dự phòng KDCK; mua các loại BH
 - + Quản lý vốn khả dụng:
 - Tỷ lệ vốn khả dụng/tổng nợ điều chỉnh: Thái lan Malai, Indo > 8%;
 - Tỷ lệ vốn Khả dụng /tổng rủi ro: thường là > 100%
(Vốn khả dụng = TTS-T.Nợ - các khoản giảm trừ + Các khoản gia tăng;
Tổng rủi ro = RR t.trường + RR hoạt động + RR t.toán)

7. Vốn và quản lý vốn (tiếp theo)

10

- Quản lý mức kinh doanh

- + Hạn mức mua sắm tài sản cố định ($\leq 50\%$ VĐL)
- + Hạn mức đầu tư vào mỗi loại chứng khoán (CTDTCK, QDT: 92LCK; D 9 – 227/2012/tt ctdtck)
- + Hạn mức bảo lãnh phát hành

Ví dụ:

- + CĐ, TVGV sở hữu từ 10% VĐL của CTQLQ cùng với người liên quan đầu tư từ 5% trở lên VĐL của CTQLQ khác (8c, D71, ND58)
- + CĐ, TVGV sở hữu từ 10% VĐL của CTCK cùng với người liên quan đầu tư từ 5% trở lên VĐL của CTCK khác (7c, D71, ND58)
- + CTCK hđ tại VN không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp tại CTCK khác tại VN, ngoại trừ: M&A, mua $< 5\%$.
- + CTQLQ hđ tại VN không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp tại CTQLQ/CTCK khác tại VN, ngoại trừ: M&A, mua $< 5\%$.

8. Nghiệp vụ của tổ chức KDCK

11

- 8.1. Nghiệp vụ Môi giới
(Khái niệm; chức năng: cung cấp sản phẩm tư vấn, thực hiện giao dịch; các loại TK; quy trình)
- 8.2. Nghiệp vụ tự doanh
(Khái niệm; mục đích; yêu cầu: tách biệt TK, ưu tiên KH, bình ổn thị trường; Quy trình nghiệp vụ)
- 8.3. Nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành: (Khái niệm; các hình thức bảo lãnh; Quy trình bảo lãnh: Phân tích, làm hồ sơ, phân phối, bình ổn)
- 8.4. Nghiệp vụ quản lý DMĐT: Khái niệm, đặc điểm; Quy trình: CTQLQ/tiếp nhận yêu cầu/ký hợp đồng và thực hiện/thanh lý HĐ

8. Nghiệp vụ của tổ chức KDCK (tiếp theo)

12

- 8.5. Nghiệp vụ quản lý QĐT: (Khái niệm; lợi ích của quỹ đầu tư: đa dạng hóa DMĐT, quản lý c.nghiệp, chi phí thấp; đặc điểm)
- 8.6. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư: (Tư vấn ĐTCK; Tư vấn tài chính; phân loại: tư vấn trực tiếp/gián tiếp; tư vấn theo mức độ ủy quyền: gợi ý/ủy quyền; tư vấn theo đối tượng: người phát hành/người đầu tư; Nguyên tắc của tư vấn)
- 8.7. Nghiệp vụ ủy thác quản lý tài khoản khách hàng (Nguyên tắc: CTCK có MG+TVĐT, ủy thác giới hạn: loại CK, P/Qmax, giá trị/ngày, loại lệnh/ptgd ; nhn: có cc PTTC/QLQ)
- 8.8. Các nghiệp vụ khác: Lưu ký CK; Ký gửi mua/bán CK; ứng trước tiền bán CK; cho vay tiền/CK trong giao dịch CK.

8.5. QĐT mở

13

Đặc điểm:

- Có thể là: Dạng cty, tín thác hay hợp đồng
- QĐT mở thường xuyên phát hành (bán) và mua lại CP/CCQ/CC tín thác; Phát hành và mua lại ít nhất hai tuần một lần vào cùng một ngày và cùng một thời gian
- Giao dịch theo giá NAV/1CCQ. Đầu tư chủ yếu vào TS có tính thanh khoản => ĐT tiền huy động và/hoặc bán TS và thanh toán lãi của các khoản mua lại nhanh chóng

Điều kiện áp dụng:

- Thị trường tài chính phát triển, tính thanh khoản cao

8.6. QĐT đóng

14

Đặc điểm:

- Có thể là: Dạng cty, tín thác hay hợp đồng
- Số vốn PH cố định; Chào bán có thời hạn; và PH CCQ để bán cho NĐT
- Đầu tư vào TS dễ chuyển đổi và TS không dễ chuyển đổi

Điều kiện áp dụng:

- Quỹ phổ biến đầu tư vào nền kinh tế mới nổi

Thảo luận

15

Xin cảm ơn !